

**FONDS DE PROMOTION
CULTURELLE**



ANTENNE DE WATSA

Watsa, le 10/08/2026

N° 053 FPC/PHU/AW/SOD/2026

Objet : rapport relative aux explications
fournies par monsieur Jules
BONANE BOSINGAKA, agent
Mobilisateur de la Redevance

A Madame le Directeur Général du Fonds de
Promotion Culturelle
à KINSHASA/GOMBE.

FONDS DE PROMOTION CULTURELLE
ETABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION GENERALE
du le 11 AOUT 2026
registre N° 1917/08
capturé par BOLANGA
nature:

Madame le Directeur Général,

Faisant suite à la demande d'explications référencée
N° 050/FPC/PHU/AW/SOD/2026, adressée à Monsieur **Jules BONANE BOSINGAKA**, Agent
Mobilisateur de la Redevance affecté à l'Antenne de Watsa, et conformément aux dispositions
pertinentes de l'article 110 du Statut du Personnel du Fonds de Promotion Culturelle,
notamment celles relatives à la procédure disciplinaire, j'ai l'honneur de transmettre à votre haute
autorité le présent rapport pour appréciation et dispositions.

I. RAPPEL DES FAITS

Il a été demandé à l'intéressé de fournir des explications au sujet des faits qui lui étaient reprochés,
notamment :

1. **un comportement susceptible de constituer un acte d'insubordination** à l'égard de son
supérieur hiérarchique immédiat, à la suite d'une instruction relative au versement des
recettes mobilisées ;
2. **une attitude jugée irrespectueuse** à l'égard de l'autorité du Chef d'Antenne ;
3. **l'existence d'un contrat ou d'un engagement contractuel avec la Société Minière de
Kilo-Moto (SOKIMO)**, susceptible de soulever une question d'incompatibilité avec la
qualité d'agent du Fonds de Promotion Culturelle, au regard de l'article 47 du Statut du
Personnel.

L'intéressé a régulièrement donné suite à cette demande d'explications par une correspondance dont
copie est jointe au présent rapport.

II. ANALYSE DES EXPLICATIONS FOURNIES

1. Concernant le grief d'insubordination

Dans sa réponse, l'intéressé ne conteste pas avoir été chargé d'effectuer le versement des recettes mobilisées. Il soutient toutefois que son défaut de déplacement ne constituait pas un refus d'obtempérer à l'instruction reçue, mais résultait de l'absence de prise en charge des frais de transport nécessaires pour effectuer le déplacement auprès de la banque.

Il précise notamment que les moyens nécessaires à l'exécution de cette tâche ne lui auraient pas été fournis.

À cet égard, il convient de relever que l'Antenne ne dispose pas de fonds spécifiquement affectés à la prise en charge des frais de transport des agents pour ce type de course. Par ailleurs, la banque concernée se trouve à une distance relativement proche de l'Antenne, à environ un kilomètre, soit un trajet pouvant être effectué à pied en moins de trente minutes.

Dès lors, au regard de ces éléments et de la nature de l'instruction qui lui avait été donnée dans le cadre de ses fonctions, l'argument tiré de l'absence de frais de transport ne saurait, à lui seul, justifier le défaut d'exécution de l'instruction reçue.

Il y a donc lieu de considérer que les explications fournies par l'intéressé **ne permettent pas de justifier son refus d'exécuter l'instruction qui lui avait été donnée**, et que le grief d'insubordination peut, sous réserve de l'appréciation de la hiérarchie, être retenu.

2. Concernant le grief de manque de respect envers l'autorité hiérarchique

L'intéressé conteste avoir adopté un comportement irrespectueux à l'égard du Chef d'Antenne. Il reconnaît néanmoins, dans sa réponse, l'existence d'une certaine « **méfiance** » à l'égard de l'autorité hiérarchique, qu'il tente de justifier par plusieurs faits qu'il reproche personnellement au Chef d'Antenne.

Il ressort ainsi de ses propres déclarations qu'il entretient une attitude de méfiance à l'égard de son supérieur hiérarchique, qu'il met notamment en relation avec les rappels qui lui auraient été régulièrement adressés, ainsi qu'aux autres agents affectés à l'Antenne de Watsa, quant à la nécessité de se consacrer pleinement aux activités du FPC afin d'améliorer les performances en matière de mobilisation de la redevance.

Or, ces rappels relèvent des prérogatives normales de l'autorité hiérarchique dans le cadre de l'organisation et de la supervision du travail.

À cet égard, l'article 45 du Statut du Personnel du FPC impose aux agents le respect des règles d'éthique professionnelle, de loyauté, de moralité et de politesse dans leurs rapports avec leurs supérieurs hiérarchiques, leurs collègues, leurs subordonnés ainsi qu'avec le public.

Dès lors, la reconnaissance par l'intéressé d'un état de méfiance à l'égard de son supérieur hiérarchique, lorsqu'elle se traduit par une attitude contraire aux exigences de loyauté, de respect et de discipline professionnelle, est susceptible de constituer un manquement aux obligations statutaires précitées.

Il appartiendra, toutefois, à l'autorité compétente d'apprécier la portée disciplinaire exacte de cette attitude au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

3. Concernant l'existence d'un contrat avec la SOKIMO et l'application de l'article 47 du Statut du Personnel

Dans sa réponse, l'intéressé avoue tacitement l'existence du contrat ou de l'engagement professionnel évoqué avec la **Société Minière de Kilo-Moto (SOKIMO)**.

Il soutient que cette situation ne l'empêche pas d'accomplir correctement ses fonctions de mobilisation de la redevance du FPC, en faisant notamment référence à ses rapports mensuels chiffrés adressés à l'Antenne.

Cette argumentation ne répond toutefois pas à la question de la compatibilité statutaire de cet engagement extérieur avec sa qualité d'agent du FPC.

En effet, l'article 47 du Statut du Personnel du FPC dispose :

« Sans préjudice des autres dispositions du présent statut, est incompatible avec la qualité d'agent du Fonds, le fait de : être commerçant ; être lié par un contrat de travail avec un autre employeur ; exercer toute activité rémunératrice en général, en dehors de son emploi. »

Il ressort de cette disposition que la question de l'incompatibilité doit être appréciée indépendamment du niveau de rendement ou de la capacité de l'agent à atteindre ses objectifs professionnels au sein du FPC.

Ainsi, le fait pour l'intéressé de produire des rapports mensuels de mobilisation de la redevance ou d'atteindre ses objectifs professionnels ne saurait, en lui-même, neutraliser l'application de la disposition statutaire précitée.

Alors que, le rapport sur la situation administrative des présences et des absences renseigne qu'il est devenu irrégulier depuis son contrat avec la SOKIMO.

Au regard de ses propres déclarations, il existe donc des éléments sérieux justifiant un examen de la situation contractuelle de l'intéressé vis-à-vis de la SOKIMO et, le cas échéant, l'application des conséquences prévues par les dispositions statutaires en vigueur.

III. PROPOSITIONS

Au regard de ce qui précède, et conformément aux dispositions du Statut du Personnel du Fonds de Promotion Culturelle, je sou mets respectueusement à votre haute appréciation les propositions suivantes :

1. prendre acte des explications fournies par Monsieur Jules BONANE BOSINGAKA ;
2. retenir, sous réserve de votre appréciation, le caractère non justifié du défaut d'exécution de l'instruction relative au versement des recettes, au regard des éléments exposés dans le présent rapport ;
3. Constater l'incompatibilité de l'agent qui serait lié par un contrat de travail avec un autre employeur, la SOKIMO ;
4. tirer, le cas échéant, les conséquences disciplinaires et statutaires qui s'imposent, conformément aux dispositions en vigueur.

IV. CONCLUSION

Le présent rapport est transmis à votre haute autorité afin de permettre une appréciation objective des faits reprochés à l'intéressé, des explications fournies ainsi que des éléments résultant de l'instruction du dossier.

La présente démarche s'inscrit dans le respect du principe du contradictoire et ne préjuge pas de la décision finale de l'autorité compétente quant à la responsabilité disciplinaire de l'intéressé.

Sont annexées au présent rapport :

- La copie de la demande d'explications adressée à l'agent ;
- La copie de la réponse de l'intéressé ;
- La copie de fiche de pointage
- Les photocopies des pages du Statut du Personnel contenant les articles 45, 47 et 110 ;
- les rapports journaliers ou autres pièces relatives aux performances et aux activités de mobilisation de la redevance de l'intéressé ;
- tout autre document utile à l'instruction du dossier.

CC : - DRH SG ;
- DCP



Fait à WATSA, le 10/08/2026

Le Chef d'Antenne

OLEKO DJONGESONGE Stéphane

*H/R
plus de signer par
le 04/08/2020 l'agent*

**FONDS DE PROMOTION
CULTURELLE**



ANTENNE DE WATSA

Watsa, le 04/08/2020

N° 050 FPC/PHU/AW/SOD/2020

Objet : Demande d'explications

A Monsieur BONANE BOSINGAKA
Jules (AMR) de Watsa à **WATSA**.

Monsieur,

En ma qualité de Chef d'Antenne et supérieur hiérarchique immédiat, j'ai été amené à constater des faits susceptibles de constituer des manquements graves à vos obligations professionnelles et statutaires.

En effet, il vous est reproché :

- d'avoir, à plusieurs reprises, fait preuve d'insubordination en refusant de vous conformer aux instructions et directives qui vous ont été régulièrement données dans le cadre de l'exercice de vos fonctions, en vous envoyant de déposer l'argent à la Bank avec la note, mais vous avez affiché une attitude de refus jusqu'à ce que vous nous aviez remis cet argent et la note après 72 heures ;
- d'avoir adopté un comportement irrespectueux à l'égard de ma personne, portant ainsi atteinte à l'autorité hiérarchique et aux exigences de discipline qui régissent le fonctionnement du Fonds de Promotion Culturelle ;
- d'exercer ou de détenir un contrat avec la Société Minière de Kilo-Moto (SOKIMO), alors que vous êtes agent du Fonds de Promotion Culturelle. Cette situation, si elle est établie, est susceptible de constituer une incompatibilité au regard des dispositions de l'article 47 du Statut du Personnel du Fonds de Promotion Culturelle.

Ces faits, s'ils sont avérés, sont de nature à constituer des fautes disciplinaires susceptibles d'entraîner l'application des sanctions prévues par le Statut du Personnel.

En conséquence, je vous demande de bien vouloir me faire parvenir, par écrit, vos explications circonstanciées sur chacun des faits précités dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la notification de la présente.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

C.C : - DG ;
- DRHSG;
- DCP
- Coordo Prov.



OMBO DJONGESONGO Stéphane

Chef d'Antenne

Watsa, le 05 Août 2026

N°...01.../FPC/PHU/AW/JBB/20.26.

A Monsieur le Chef d'Antenne FPC Watsa,

Concerne : Réponse à la demande d'explication.

✓ Monsieur le Chef d'Antenne,

Je viens respectueusement par la présente vous faire suite de ce dont l'objet est mis en concerne.

En effet, nous avons lu avec attention votre lettre référencée 050 FPC/PHU/AW/SOD/2026, et vous en remercie. Je me vois dans l'obligation de vous réserver une suite par apport aux préoccupations soulevées.

Permettez-moi d'abord de vous dire qu'à votre qualité de Chef d'Antenne et superviseur hiérarchique, vous avez tout intérêt non seulement de bien veiller à la bonne marche de l'Antenne, mais aussi de favoriser un esprit de courtoisie, de coopération par mis tous les agents. En lieu et place, je déplore les faits suivent auprès de vous :

1. Un style de gestion caractérisée par le mensonge, manque d'esprit d'initiative, haine et jalousie, lesquels ne favorisent pas une bonne ambiance au sein de notre Antenne. La politique de gestion de l'Antenne n'est pas définie pour assurer son bon fonctionnement. Ce qui aurait évité tout ce qui est arrivé. A titre exemplatif, le responsable de la mobilisation de la redevance était en congé annuel. A sa place, l'Antenne devrait choisir un agent pour assurer son intérim pour la canalisation des recettes à la Bank, qui est située à plus au moins 15Km du bureau de l'Antenne. Autre préoccupation, nous ne voyons plus notre liste de pointage il y a de cela plus de deux mois. Le mois passé par exemple, je ne comprenais pas ce que vous aviez fait pour qu'on défalque 200000Fc dans mon salaire.

Ce qui est vrai, vous m'avez responsabilisé d'aller faire le versement. Je vous dis sincèrement que le fait de ne pas partir n'était pas un refus à votre instruction. Seulement comment pouvais-je m'y rendre sans que vous puissiez mettre à ma disposition le frais de transport ? Est-ce vous avez vraiment raison de dire que je n'ai pas obtempéré à l'ordre donné alors que le moyen de déplacement faisait défaut !

Le montant que j'ai versé à l'Antenne était de 400\$ plus 80000 Fc. La question qui me revient à l'esprit ; comment le Chef d'Antenne peut-il lui même aller faire le versement du montant en dollar et laissez celui en franc Congolais alors que tous les frais versés étaient entre ses main ?



2. En plus, me qualifiez d'un comportement irrespectueux n'est pas correcte. Méfiance oui et cela se justifie par le fait suivant : Vous vous rappelez qu'il vous est arrivé d'aller percevoir auprès de mes redevables que j'ai identifiés et taxé sans me tenir informé et encore moins sans que vous leurs laissiez un soubassement justifiant leurs paiement. Un comportement qui montre clairement que vous n'avez pas de la considération à ma modeste personne. Pour étayer mes propos, Cfr le rapport journalier adressé au chargé de mobilisation de la redevance (CMR). Je donne également les numéros de quelques personnes auprès de qui vous avez perçu de l'argent, YENGA : 082900794 (600\$); Jean TANDEMA : 0811952663 (150\$) pour ne citer que ces deux cas parmi tant d'autre. Ce constat a été fait ensemble avec monsieur Emanuel BOKANGA chargé de mobilisation de recette.
3. L'incompatibilité évoquée dans l'article 47 du statut du personnel de FPC ne m'empêche pas de bien travailler pour la mobilisation de la redevance du FPC d'autant plus que mon rapport mensuel chiffré est adressé à l'Antenne. Ce que vous pouvez vérifier

A cela, je vous prie d'agréer monsieur le Chef d'Antenne, l'expression de ma franche collaboration.

Votre Agent,



Jules BONANE BOSINGAKA.

0814910811

C.C.: - DG,

- DRHSG,

- DCP,

- Coordo Pro.

FONDS DE PROMOTION CULTURELLE



ANTENNE DE WATSA

FICHE DE POINTAGE DU 44/08.71 au 48/08.72026

- A : Absent (c)
- AA : Absence Autorisé
- CC : Congé de Circonstance
- CA : Congé Annuel
- M : Malade
- D : Désertion
- W : Week-end
- F : Férié
- P : Présent

N°	NOMSET	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01	BOKANGA MUPOYI			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			F	P	P	P	P			P
02	MWAYUMA MOHAMED			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			F	A	A	A	A			A
03	BONANE BOSINGAKA			P	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	P	P			F	A	A	P	A			A



OMÉKO DJONGESOGO Stéphane.

Chief d'Antenne



CHAPITRE III : DES INCOMPATIBILITES

* Article 47 :

Sans préjudice des autres dispositions du présent Statut, est incompatible avec la qualité d'agent du Fonds, le fait de :

1. être commerçant ;
2. être lié par un contrat de travail avec un autre employeur ;
3. exercer toute activité rémunératrice en général, en dehors de son emploi.

CHAPITRE IV : DES OBLIGATIONS DU FONDS

Article 48 :

Sans préjudice des dispositions des articles 55 et 56 du Code de travail et d'autres dispositions du présent Statut, le Fonds a l'obligation notamment de :

1. fournir à l'agent le travail convenu et ce, aux conditions, temps et lieu convenus.
2. diriger l'agent et veiller à ce que le travail s'accomplisse dans les conditions convenables tant du point de vue de la sécurité que de la santé et de la dignité de son employé.
3. supporter la charge résultant du transport de l'agent de sa résidence à son lieu de travail et vice-versa.

TITRE VI : DES CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE I : DE LA DUREE DU TRAVAIL

* Article 49 :

La durée du travail au Fonds est de neuf heures par jour et ce, comprise une pause de 30 minutes, du lundi au vendredi, soit 45 heures par semaine.

Sans préjudice du prescrit de l'article 119 du Code du travail, les agents soumis à un horaire spécial notamment les sentinelles et les agents de sécurité ne sont pas concernés par cette disposition.

Statut du personnel du Fonds de Promotion Culturelle

RENESEIONEMENTA DIVERBA

A. Troncos de empurto

1. Base
2. Fuste superior
- 3.
- 4.
- 5.

TOTAL 2

B. Troncos de fuste

1. Fuste
2. Fuste
3. Fuste
4. Fuste
5. Fuste

C. Fuste de troncos

1. Fuste de troncos
2. Fuste de troncos
3. Fuste de troncos

D. Fuste de troncos

1. Fuste
2. Fuste
3. Fuste
4. Fuste
5. Fuste
6. Fuste

E. Fuste de troncos

1. Fuste
2. Fuste
3. Fuste
4. Fuste

COMPOSITION FAMILIAL

Nome e Apelido do Titular: MARCELO ALVES
 Local e data de nascimento: 15.08.1981
 Filhos: 1 a 1 ALVES
 Outros filhos: 1 a 1 ALVES
 Local e data de nascimento: 15.08.1981

Nome dos filhos	Sexo	Local de nascimento	Data
<u>MARCELO ALVES</u>	<u>M</u>	<u>15.08.1981</u>	<u>15.08.1981</u>
<u>ALVES</u>	<u>M</u>	<u>15.08.1981</u>	<u>15.08.1981</u>

Nome do Titular do documento: MARCELO ALVES
 Local e data de nascimento: 15.08.1981
 Filhos: 1 a 1 ALVES
 Outros filhos: 1 a 1 ALVES
 Local e data de nascimento: 15.08.1981